Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 7ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810373

Processo nº 0095106-15.2024.8.17.2001

AUTOR(A): MARIA IOLITA BORGES DA FONSECA

RÉU: SUL AMERICA SEGUROS GERAIS S/A

SENTENÇA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE IDOSA, PORTADORA DE CÂNCER DE MAMA. NEGATIVA DE COBERTURA PARA MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE (ANASTROZOL 1 MG). ARGUIÇÃO DE CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. ABUSIVIDADE RECONHECIDA, À LUZ DO CDC, AQUI APLICÁVEL. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROCEDENTE.

- Ação ordinária de obrigação de fazer proposta pela autora, beneficiária de plano de saúde, contra a operadora que negou o custeio de tratamento quimioterápico prescrito para tratar recidiva de câncer de mama. A autora, idosa de 75 anos, beneficiária de plano de saúde, foi diagnosticada com câncer de mama e submetida a procedimento cirúrgico. O médico oncologista prescreveu o medicamento Anastrozol 1mg por um período mínimo de cinco anos, mas a operadora de saúde negou a cobertura com base no argumento de que o contrato era antigo e não adaptado à Lei nº 9.656/98

- Inobstante o julgamento do Recurso Extraordinário nº 948634/RS (Tema nº 123), no sentido de que as disposições da Lei nº 9.656/98 são inaplicáveis aos contratos firmados anteriormente à sua vigência e a ela não adaptados (hipótese dos autos), tal circunstância não impede o reconhecimento da abusividade no caso concreto, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato (especialmente diante da manifesta necessidade da paciente: portadora de carcinoma de mama, com indicação expressa para uso do medicamento)

- Em razão do quadro clínico da segurada, considerar legal e admissível a intenção da parte ré de escusar-se do custeio do tratamento seria negar amparo e garantia ao bem jurídico maior tutelado pelo nosso ordenamento jurídico, qual seja, a vida (art. 5º, caput, art. 196, CF/88)

- A negativa de cobertura de tratamento essencial, quando prescrito por profissional habilitado, configura violação do dever de proteção à saúde, assegurado constitucionalmente.

-Contestação apresentada de forma intempestiva, sem justificativa plausível, ensejando a decretação de revelia da parte ré, nos termos do art. 344 do CPC, com presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora.

- A recusa indevida de cobertura gera dano moral, considerando o sofrimento emocional da paciente ao ter negado o tratamento necessário para sua sobrevivência.

- Procedência dos pedidos.

Vistos etc.

Cogita-se, na espécie, de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer manejada por **MARIA IOLITA BORGES DA FONSECA** em face de **SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE,** ambos devidamente qualificados**.**

Alega a parte proponente, idosa de 75 anos, em suma, na condição de cliente da ré com suas obrigações em dia, foi diagnosticada com tumor da mama esquerda, sendo submetida a procedimento cirúrgico em 19/04/2024.

Após o procedimento, o médico oncologista prescreveu tratamento medicamentoso urgente com o medicamento Anastrozol 1mg por um período mínimo de cinco anos. Contudo, a solicitação foi negada pela operadora de saúde

A autora destaca que, apesar de estar em pleno cumprimento de suas obrigações, a ré agiu de forma arbitrária e ilegal ao negar o tratamento prescrito, colocando em risco sua saúde e sua vida.

Em face desse estado de coisas, veio a Juízo pleitear tutela de urgência de caráter antecipatório para o fim de impor a obrigação de custeio custear o tratamento quimioterápico, baseado em ANASTROZOL 1MG, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), enquanto dele necessitar a parte autora, à vista da recomendação do médico assistente. No mérito, requereu a confirmação da medida liminar e indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Efetuou o pagamento das custas iniciais e juntou documentação.

O pedido liminar foi deferido em decisão de ID nº 180259972.

Citada (ID nº 180637180) a ré não apresentou defesa no prazo legal, conforme certificado pela Diretoria Cível em ID nº 182997443. Desta forma, foi decretada sua revelia em decisão de ID nº 182997606.

Em ID nº 183671282 a demandada relata o cumprimento da medida liminar e, em ID nº 184781911apresenta contestação intempestiva.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. **Decido.**

Inicialmente, insta destacar que a parte ré apresentou sua contestação fora do prazo legal, sem que tenha sido arguida justificativa plausível para a intempestividade.

Cumpre destacar que o prazo para a apresentação de contestação pela parte ré é de 15 (quinze) dias úteis, conforme previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil (CPC). Este prazo conta-se a partir da juntada do aviso de recebimento ou do cumprimento da citação nos autos, o que, no presente caso, foi regularmente certificado pela Diretoria Cível deste Tribunal.

A parte ré, contudo, apresentou a contestação após o decurso do prazo legal, sem qualquer justificativa idônea que pudesse amparar o pedido de sua aceitação. A mera apresentação tardia da defesa, sem alegação de força maior ou caso fortuito, ou mesmo outro motivo justificável, não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

É importante frisar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 223, § 1º, admite a prática de atos processuais após o prazo somente quando comprovados motivos que justifiquem tal conduta, como situações de força maior ou caso fortuito, que impeçam o cumprimento regular do prazo. O referido dispositivo legal dispõe:

> Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

Assim, a força maior e o caso fortuito constituem as únicas hipóteses legais que podem justificar o atraso na prática de um ato processual. No entanto, a parte ré, ao apresentar a sua contestação, não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato que pudesse justificar a intempestividade da defesa. Não houve demonstração de situações imprevisíveis e inevitáveis, tampouco houve a alegação de um impedimento sério e intransponível, que poderia configurar justa causa.

Dessa forma, a ausência de justificativa plausível para o atraso impede o acolhimento da contestação apresentada intempestivamente. O reconhecimento de tal prática sem fundamento acarretaria grave violação ao princípio da segurança jurídica e ao devido processo legal, uma vez que haveria desequilíbrio entre as partes, prejudicando a autora que cumpriu corretamente seus encargos processuais e retardando a tramitação do feito.

Além disso, a aceitação de defesa intempestiva sem justificativa plausível desconsidera o princípio da lealdade processual, o qual exige das partes a observância dos prazos e regras processuais com boa-fé e cooperação, conforme previsto nos artigos 5º e 6º do CPC.

Portanto, não conheço da contestação apresentada intempestivamente, diante da ausência de qualquer motivo relevante que justifique o descumprimento do prazo legal. Em consequência, decreta-se a revelia da parte ré, nos termos do artigo 344 do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, desde que compatíveis com o conjunto probatório dos autos.

Inexistindo questões prévias pendentes e estando o processo em ordem, adentro de pronto ao *meritum causae*.

Cuida-se de pretensão que encerra obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, de conhecida possibilidade jurídica, aviada entre partes com legitimidade *'ad causam'* e interesse de agir, porquanto aforada por beneficiária de seguro de saúde em face da respectiva seguradora.

O cerne do debate reside na obrigatoriedade de cobertura de tratamento quimioterápico, baseado em Anastrazol 1mg, indicado para a paciente autora como tratamento para câncer de mama.

Infere-se da inicial que a autora, de 75 anos, beneficiária de um plano de saúde individual com a SUL AMÉRICA desde 2015, sempre cumpriu suas obrigações contratuais, mantendo o pagamento das mensalidades em dia. Recentemente, foi diagnosticada com um tumor na mama esquerda e submetida a uma cirurgia em 19/04/2024. Após o procedimento, o médico oncologista prescreveu tratamento medicamentoso urgente com o medicamento Anastrozol 1mg por um período mínimo de cinco anos. Contudo, a solicitação foi negada pela operadora de saúde, mesmo diante da gravidade da doença e da necessidade imediata do tratamento.

A autora destaca que, apesar de estar em pleno cumprimento de suas obrigações, a ré agiu de forma arbitrária e ilegal ao negar o tratamento prescrito, colocando em risco sua saúde e sua vida

Diante dessa negativa, a autora recorre ao Judiciário para garantir seu direito à saúde e à vida, solicitando que a SUL AMÉRICA seja compelida a autorizar imediatamente o tratamento com o medicamento prescrito, sem restrições ou limitações.

Pois bem.

Em conformidade com o regramento estampado na legislação consumerista, o direito lastreado na boa fé ostenta especial relevância em prol do consumidor, mormente quando se cuida de situação de risco no que concerne à higidez física dos pacientes (arts. 5º e 196 da Constituição Federal) situação essa que se acha patenteada no teor do documento médico que sinaliza para a necessidade de submeter a suplicante ao procedimento mencionado.

Com efeito, cabível assentar que a perpetuação da doença sem o devido tratamento ensejaria dano irreparável, o qual exige premente e pronta alberga judicial.

Insta observar que o laudo médico anexado ao processo atesta a gravidade da doença e a urgência do tratamento para evitar a progressão do câncer e o risco de morte:

> **"Laudo Médico**
>
> A Sra. Maria Iolita Borges da Fonseca, 75 anos, é portadora do CID-C50, tumor da mama esquerda, com as seguintes características: carcinoma tipo não especial grau 2 com 2,5 cm, 2 focos de micrometástases em 1 de 2 linfonodos retirados, alguns focos de carcinoma in situ (pT2, N1(mi), MO). Estádio anatômico IIB, receptores de estrógeno positivo = 100%, receptores de progesterona positivo = 85%, HER negativo, Ki67 8%, estádio prognóstico IB.
>
> Foi submetida a tratamento cirúrgico em 19 de abril de 2024 e, em seguida, a tratamento adjuvante com radioterapia. Assim, deverá iniciar agora o tratamento adjuvante sistêmico hormonal com Anastrozol 1 mg ao dia, por um período de pelo menos 5 anos. Este medicamento tem a finalidade de reduzir o risco de recidiva local na mama operada, além de diminuir o risco de novos carcinomas invasivos tanto na mama operada como na contralateral, bem como reduzir o risco de metástases à distância.
>
> O tratamento deve ser iniciado com a maior brevidade possível, pois a não realização priva a paciente dos benefícios da proteção contra a recorrência do tumor. Existem vários estudos que comprovam essa proteção, sendo assim uma recomendação das principais entidades de oncologia como ASCO, ESMO e NCCN."

É pacífico o entendimento de que compete ao médico assistente determinar qual o tratamento que deverá ser aplicado ao paciente.

Neste viés, o Superior Tribunal de Justiça já apascentou que "***o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura***" (AgRg no REsp 1500631/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015).

Outrossim, é lamentável a conduta da seguradora ao negar a cobertura sob o argumento de exclusão contratual, alegando que o contrato seria antigo e não adaptado à Lei 9.656/98..

Atente-se, se o tratamento da doença está coberto pelo contrato, não pode prevalecer a negativa do fornecimento do indispensável para a realização do mesmo, sob a singela alegação de exclusão contratual.

Entendimento contrário implicaria negar a própria finalidade do contrato, que é assegurar a vida e a saúde do paciente.

É certo que foi reconhecida a inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 aos contratos firmados anteriormente à sua vigência e não adaptados, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no RE nº 948634 pelo regime da repercussão geral (Tema 123).

Contudo, a abusividade pode ser reconhecida, porque reside na negativa do atendimento solicitado; restringe direito inerente à natureza do contrato, nos termos do art. 51 §1º, inc. II, do CDC.

Cumpre assentar que o CDC é norma de ordem pública (art. 5º, XXXII, da CF), sendo certo que o plano de assistência médico-hospitalar é contrato de trato sucessivo, que se renova a cada mensalidade.

Em razão do quadro clínico da segurada, considerar legal e admissível a intenção da parte ré de escusar-se do custeio do tratamento específico requerido seria negar amparo e garantia ao bem jurídico maior tutelado pelo nosso ordenamento jurídico, qual seja, a vida.

O princípio constitucional do direito à vida e à saúde e do dever das seguradoras, em substituição ao Estado, oferecer sua escorreita prestação não devem ser considerados em planos inferiores aos dos casuísmos normativos ou contratuais, nem à burocracia das firmas contraentes, revelando-se direito líquido e certo da parte acionante, amparável na via ordinária, a reparação pelas expensas com a realização da cirurgia indicada, em situação de urgência ou emergência.

Amparando este pensar, confira-se:

> Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho Rua Frei Caneca, s/n, Maurício de Nassau, CARUARU - PE - CEP: 55012-330 - F:() APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0002674-21.2019.8.17.3110 APELANTE: REJANE DO REGO BARROS MORCOURT APELADO: BRADESCO SAÚDE S/A EMENTA:RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA NA AUTORIZAÇÃO DE MEDICAMENTO INDICADO POR MÉDICO ASSITENTE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. FÁRMACO NECESSÁRIO AO SUCESSO DO TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. **A autora ingressou com a demanda em face da Bradesco Saúde S/A em razão da negativa desta em custear o tratamento com o medicamento denominado, ANASTROZOL, dose de 1 mg por dia e de uso contínuo por 05 anos, prescrito pelo seu médico assistente, necessário à realização do tratamento câncer de mama estágio I**. 2.São nítidas a abusividade e a contrariedade à boa-fé perpetradas por tal cláusula excludente, que coloca a segurada, idosa com 82 anos de idade, em grave situação de risco à sua integridade física ao afastar, através de previsão genérica e imprecisa, procedimentos necessários ao seu tratamento de saúde (art. 423, do CC). 3. Segundo posicionamento do C. STJ, as operadoras de planos de saúde não estão habilitadas, tampouco autorizadas a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a sua vida. 4. É abusivo o ato que nega a autora o direito a ter o tratamento indicado pelo médico assistente que, comprovadamente, teriam melhores resultados, mormente quando o caso requer a maior urgência, tendo em vista a gravidade da doença que a acomete. 5 É irrelevante o local onde será ministrado o medicamento para fins de obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde. Precedente do STJ e do TJPE. 6.Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº. 0002674-21.2019.8.17.3110, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Câmara Regional do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos, negar provimento ao apelo nos termos do voto do Relator. Caruaru, data da assinatura digital. SÍLVIO NEVES BAPTISTA FILHO Desembargador Relator(TJ-PE - AC: 00026742120198173110, Relator: SILVIO NEVES BAPTISTA FILHO, Data de Julgamento: 21/03/2021, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (Processos Vinculados))

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho (2ª CDP) - F:() 2ª Câmara de Direito Público APELAÇÃO Nº 0001070-35.2023.8.17.3320 APELANTE: ESTADO DE PERNAMBUCO APELADO: ROSANGELA MARIA DOS SANTOS VAZ RELATOR: Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. **PLEITO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ABEMACILIBE 150MG + ANASTROZOL. PACIENTE PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA NA MAMA** (CID 10: C50) COM METÁSTASE EM LINFONODO CERVICAL. REJEIÇÃO DO PLEITO PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO DO PRESENTE FEITO. DEVER DO PODER PÚBLICO. REQUISITOS DA TESE FIRMADA PELO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO RESP Nº 1.657.156 – RJ PREENCHIDOS. SÚMULA Nº 18 DO TJ/PE. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. NECESSÁRIO CONDICIONAR O FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS À APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE REQUISIÇÃO MÉDICA PARA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. PRAZO MANTIDO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADA A APELAÇÃO DO DEMANDADO. 1 – A jurisprudência é assente em esclarecer que nas demandas onde o que está em questão é a proteção da saúde do paciente, é dever do Ente fornecer o tratamento, na forma prescrita pelo médico assistente, como decorrência direta da obrigação do Poder Público, já que a responsabilidade dos Entes da Federação é solidária, em qualquer de suas esferas de competência – federal, estadual e municipal -, de garantir o direito à saúde, nos exatos termos do artigo 196 da Constituição Federal e do artigo 2º da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90). 2 – O Tribunal de Justiça de Pernambuco editou a Súmula nº. 130, na qual esclarece: "A ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta, indistintamente, em face da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios". 3 - Em sessão realizada em 08.06.2022, a "Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator". Logo, o Estado de Pernambuco é competente para figurar sozinho na demanda, ao passo que, afasto a preliminar. 4 - Comprovou a demandante (ID nº 35493431), a necessidade do tratamento com o medicamento Abemacilibe 150mg 12/12h + Anastrozol, requerido pela médica oncologista do IMIP Dra. Raíssa Viana, CRM 20.749, por ser portadora de Neoplasia Maligna na mama (CID 10: C50) com metástase em linfonodo cervical. 5 - É dever do Ente público fornecer o medicamento na forma prescrita pelo médico assistente, como consequência direta da obrigação do Poder Público, em qualquer de suas esferas de competência – federal, estadual e municipal -, de garantir o direito à saúde, nos exatos termos do artigo 196 da Constituição Federal e do artigo 2º da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90). 6 - O direito à saúde, por estar vinculado fortemente à dignidade da pessoa humana, erigido, em consequência, a categoria de direitos e garantias fundamentais, deve prevalecer diante do risco de vulneração da ordem administrativa e financeira do ente federativo. 7 - A obrigação do ente estatal cede somente diante do abuso de direito, manifestado, por exemplo, quando a escolha do medicamento ou insumo obedece a meros parâmetros de conveniência do cidadão, ou diante do risco à própria saúde pessoal e pública, como no caso de medicamentos e insumos sem registro nos órgãos estatais de controle, o que não é a hipótese dos autos, notadamente porque (i) os medicamentos Abemacilibe 150mg e Anastrozol possuem registro na ANVISA (ID nº 35493428); (ii) foram prescritos por médicos integrantes do IMIP que assistem a demandante e (iii) a prescrição contém justificativa razoável da opção terapêutica realizada para o tratamento de Neoplasia Maligna na mama (CID 10: C50) com metástase em linfonodo cervical. 8 - Não há que se falar em violação aos princípios aos princípios constitucionais da separação dos poderes, da reserva do possível, da universalidade de acesso à saúde e da isonomia, nem existe ofensa à política pública adotada pelo Estado, visto que o que se pretende com a decisão é o cumprimento, pelo Estado, do seu dever de proteger e recuperar a saúde da população. 9 - Não se olvide que a prescrição do médico assistente aduzindo que os medicamento é necessário para o tratamento da moléstia, goza de presunção de seriedade e sinceridade. Simples alegação, firme em posições científicas in abstrato, apontando a possível existência de método técnico/científico mais eficaz, não tem o condão de desmerecer laudo do médico assistente apresentado in concreto, há que prevalecer a presunção de que, diante das circunstâncias do caso individualizado, esse tratamento tem potencialidade de eficácia. 10 - Não há dúvidas de que, no caso, a demandante atende a todos os requisitos impostos pelo Superior Tribunal de Justiça, já que comprovou nos autos sua incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; o medicamento, possui registro na ANVISA com o uso autorizado para tratamento da patologia que a acomete; e os laudos apresentados pelos médicos da rede pública são fundamentados e circunstanciados quanto à sua necessidade. 11 - Esse Egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o Estado tem o dever de fornecer ao cidadão carente o medicamento para o tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial, ao editar a súmula nº 18, publicada no DPJ do dia 15.05.07. 12 - Já que o tratamento perdurará enquanto for necessário,

necessário condicionar o fornecimento dos medicamentos à apresentação semestral de laudo médico atualizado para comprovação da necessidade de continuidade do tratamento. 13 - Considero razoável o prazo de 05 (cinco) dias fixado para cumprimento da obrigação, ao passo que, mantenho. 14 - Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, verifico que o juízo de primeiro grau condenou o demandado ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Observo, assim, que os honorários de sucumbência em face da Fazenda Pública foram fixados com cautela, para não onerar em excesso os cofres públicos, ao passo que, mantenho. 15 - Dado parcial provimento ao reexame necessário, prejudicado o apelo do demandado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos o presente recurso, Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário, prejudicado o apelo do demandado. Recife, data conforme assinatura eletrônica. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho Desembargador Relator W5(TJ-PE - Apelação Cível: 00010703520238173320, Relator: WALDEMIR TAVARES DE ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 29/07/2024, Gabinete do Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho (2ª CDP))

Sopesando, em conclusão todos os argumentos expendidos, tenho que se afeiçoa induvidoso que o pleito formulado pela parte autora merece acolhimento.

Quanto ao pedido indenizatório, exsurge nitidamente que ele merece prosperar nos termos os artigos 186, 927 e seguintes do Código Civil.

O dano e a relação de causalidade estão presentes não só pela negativa de vigência do contrato, mas pelo sentido de perda em relação à reparação da saúde em momento delicado da parte autora, objetivo primordial do procedimento médico irregularmente vetado.

Nesse diapasão, vejo que a prática intentada pela ré infringe o princípio constitucional da solidariedade e contraria os arts 4º e 6º, I, CDC, no que atine à proteção à vida e à saúde, bem assim o art. 14, §1º, pelo defeito na prestação do serviço por não o fornecer da maneira esperada pela consumidora de boa-fé.

Respeitante ao pedido alusivo aos danos morais, permite-se este Juízo deixar assentada breve conceituação pela qual "*danos morais são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico*" (SILVA, Wilson de Melo da - O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1995, n° 01).

Encampando esta linha de pensamento, confira-se a **Súmula 35 do TJPE**: "*A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral*".

Por certo, infligir à paciente – debilitada pela moléstia que lhe acometia - o ônus de vir a Juízo buscar a efetivação das suas prerrogativas, em detrimento da paulatina dor e sofrimento que se acha experimentando, significa vulnerar-lhe com absurda iniquidade a aprazia e o bem-estar, carecendo da pronta compensação financeira.

Por suposto, "*embora geralmente o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada*" (STJ - AgRg no REsp 1.328.978/RS - Terceira Turma - Rel. Min. Nancy Andrighi - Julg. 13.11.2012 - DJe 20.11.2012)

O lesionamento, na espécie, não depende de prova de outros prejuízos ao patrimônio material, espiritual ou físico do postulante, porquanto se caracteriza *in re ipsa*.

Ademais, a jurisprudência mansa e pacífica do STJ assim vem entendendo em casos semelhantes:

> PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DECISÃO MANTIDA.
>
> 1. A jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que <u>a recusa injusta de plano de saúde à cobertura securitária enseja reparação por dano moral, ainda que se trate de procedimentos não emergenciais, uma vez que gera aflição e angústia para o segurado, o qual se encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida, em virtude da enfermidade.</u> Precedentes.
>
> 2. No caso, a recorrente teve negado o fornecimento de material necessário para a realização de procedimento cirúrgico, embora formulado oportunamente o requerimento perante a operadora do plano de saúde. Indenização fixada de acordo com as

peculiaridades subjetivas do caso.

3. Na linha da jurisprudência do STJ, tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no REsp 1372202/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

E ainda:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC), Rua Doutor Moacir Baracho, s/n, RECIFE - PE - CEP: 50010-930 - F:() APELAÇÃO Nº: 0045930-72.2021.8.17.2001 JUÍZO DE ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SEÇÃO B APELANTE/APELADO: MARCIA MARIA DE CARVALHO APELADO/APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A RELATOR: Des. Sílvio Neves Baptista Filho EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDICADO POR MÉDICO ASSITENTE. ARIMIDEX (ANASTROZOL) 1MG. NEGATIVA INDEVIDA. PRECEDENTES STJ. FÁRMACO DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO. PREVISTO NO ROL DA ANS. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 477. ANTINEOPLÁSTICO ORAL. NECESSÁRIO AO SUCESSO DO TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO**. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA OPERADORA NEGADO PROVIMENTO. 1. Trata-se de caso em que a usuária foi diagnosticada com Carcinoma Ductal, grau nuclear 3, tendo sido submetida a radioterapia e com indicação pelo médico assistente de tratamento complementar com hormonioterapia. Em razão desse quadro, foi requerido à operadora de plano de saúde o fornecimento do medicamento ARIMIDEX (Anastrozol) 1mg, por pelo menos 07 (sete) anos, seguindo os protocolos médicos, tendo a requerida negado por motivo de não cobertura. 2. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)"(REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021).” 3. São nítidos a abusividade e a contrariedade à boa-fé perpetradas pela operadora de plano de saúde, uma vez que a Resolução Normativa nº 477, de 12.01.2022, que alterou a RN nº 465, de 24.02.2021, dispõe o ANASTROZOL, composto químico do ARIMIDEX, como medicamento de uso obrigatório para as operadoras de plano de saúde, uma vez que se trata de terapia antineoplástica oral. 4. Segundo posicionamento do C. STJ, as operadoras de planos de saúde podem excluir o fornecimento do tratamento domiciliar, contudo, resta excetuado o fornecimento dos antineoplásticos orais (e correlacionados), além dos incluídos no rol da ANS, conforme é o caso dos autos. 5. É abusivo o ato que nega a autora o direito a ter o tratamento indicado pelo médico assistente que, comprovadamente, teriam melhores resultados, mormente quando o caso requer a maior urgência, tendo em vista a gravidade da doença que a acomete. 6. Embora a lei não estabeleça os parâmetros para fixação da indenização por danos morais, impõe-se ao magistrado observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a arbitrá-los de forma moderada, sem que seja irrisório a ponto de não desestimular o ofensor, e ao mesmo tempo não seja excessivo a ponto de configurar instrumento de enriquecimento sem causa; 7. Entendeu a turma por majorar o valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) uma vez que atende às condições pessoais da parte demandante e da parte demandada, além de resguardar o caráter reparador, sancionador e pedagógico da indenização; 8. Conforme estabelece o Art. 85, § 11 do CPC, restou majorado o valor dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 8. Apelação da Autora conhecida e provida; 9. Apelação da requerida negado provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0045930-72.2021.8.17.2001, acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco em, por unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela Autora e negar provimento ao recurso interposto pela Demandada, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante deste aresto. Recife, data da assinatura digital. SÍLVIO NEVES BAPTISTA FILHO Desembargador Relator(TJ-PE - AC: 00459307220218172001, Relator: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Data de Julgamento: 17/09/2022, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC))

Em conclusão, tenho ser indevida a recusa da parte Ré em cobrir o fármaco nos termos solicitado pelo médico assistente, devendo ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral, este arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) considerando a intensa extensão do dano suportado pela parte Autora e as condições pessoais das partes.

De se destacar, por conveniente, que a fixação dos danos morais em montante inferior àquele pretendido pela parte na peça de ingresso não importa sucumbência recíproca, nos exatos termos da Súmula 326, STJ.

Firmado nesses pressupostos e por tudo que restou provado nos autos, tenho por imperativo julgar **PROCEDENTES** os pedidos que se acham contemplados na presente ação ordinária, para:

a) confirmar a liminar concedida em Segundo Grau, condenando a demandada ao custeio definitivo do tratamento o tratamento quimioterápico, baseado em ANASTROZOL 1mg, nos exatos termos do laudo médico (ID nº 180059344), enquanto dele necessitar a paciente.

b) imputar a obrigação de indenizar a parte Postulante, em aspecto compensatório pelos sofrimentos e danos extrapatrimoniais que valoro no patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerando a repercussão e reprovabilidade do fato, bem assim a condição socioeconômica das partes litigantes (art. 944, nCC), quantia a ser corrigida pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação (arts. 405 e 406, CC) e, a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), pela Taxa SELIC cheia

Por fim, constatada a hipótese do art. 487, I, do Estatuto de Ritos, extingo o feito por sentença com incursão meritória, imputando à parte ré o ônus da sucumbência, representado pelas custas processuais e honorários advocatícios ora fixados em 10% do valor total da condenação, forte no art. 85, §2º, CPC/2015.

Após o trânsito em julgado, intime-se a Demandada para pagamento das custas e taxas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo sem o pagamento:

i) efetue-se o cálculo das custas e expeça-se ofício à Procuradoria-Geral do Estado, exclusivamente por meio eletrônico, sat@pge.pe.gov.br, se o débito for igual ou superior a R$4.000,00 (quatro mil reais), caso em que o expediente também deverá ser acompanhado de cópia do título executivo judicial (sentença exequenda e, se houver, acordão), instrumentos procuratórios, atos constitutivos e outros documentos relevantes para o cumprimento de sentença, nos termos do art. 2º, VII, da Instrução Normativa nº 13, de 25 de maio de 2016, do TJPE (art. 3º, I, do Provimento 03/2022, de 10-03-2022, do Conselho da Magistratura;

ii) expeça-se ofício ao Comitê Gestor de Arrecadação, por meio eletrônico, se o débito for inferior a R$4.000,00 (quatro mil reais) (art. 3º, II, do Provimento 03/2022- CM).

Intimem-se. Cumpra-se.

Recife-PE, data digitalmente certificada.

Robinson José de Albuquerque Lima

Juiz de Direito

asms

Assinado eletronicamente por: ROBINSON JOSE DE ALBUQUERQUE LIMA
10/10/2024 19:11:00
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 184904091

24101019110049000000180353594

IMPRIMIR GERAR PDF